

1500741-44.2022.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... na época. Essa foi a primeira vez que furtou fio do Município.

Pois bem.

O conjunto probatório é robusto e seguro para imputar a responsabilidade criminal do réu.

De antemão, urge destacar que não há nada nos autos capaz de justificar a hipótese de os policiais quererem prejudicar o réu, ao imputar-lhe o delito de furto qualificado tentado, nos moldes como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500741-44.2022.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500741-44.2022.8.26.0438

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRÉDISON ANTONIO MINIGUIM

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de CRÉDISON ANTONIO MINIGUIM, qualificado às fls. 18/21, dando-o como incurso no artigo 155, §4º, inciso I c.c artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque, em tese, no dia 19 de abril de 2022, por volta das 13h30, no Parque Santa Leonor, localizado na Rua João Antônio de Castilho, nesta cidade e comarca de Penápolis, tentou subtrair, para si, mediante destruição, coisa alheia móvel, consistente em 48 metros de cabo de cobre 6MM KV1, avaliado em R\$ 110,00 (cento e dez reais), conforme auto de avaliação de fl. 171, pertencente ao Município de Penápolis, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme o MP, apurou-se que o denunciado passava pelo Parque Santa Leonor quando deliberou furtar fios de cobre localizados em uma caixa subterrânea no referido local.

Segundo a denúncia, com essa intenção, ele abriu a caixa e com destruição dos cabos de energia, puxou e cortou, com ajuda de ferramentas que trazia consigo, alguns fios de cobre ali localizados.

Contudo, no momento em que estava enrolando os fios, percebeu que sua ação estava sendo flagrada por transeuntes. Assim, deixou rapidamente a res furtiva para trás e se evadiu do local.

Ocorreu que policiais militares ambientais que passavam pelo local receberam a informação sobre a tentativa de furto e as características de seu autor e, ao verem CRÉDISON conduzindo uma bicicleta trajando as roupas apontadas pelo informante, camisa marrom e calça preta, resolveram abordá-lo.

Nesse momento, percebendo a presença dos policiais, o denunciado tentou empreender fuga, mas foi detido pelos agentes públicos. Realizada revista pessoal, foram localizados, no interior de uma bolsa que ele trazia nas costas, 01 (um) alicate, 01 (uma) chave tipo turquesa e 04 (quatro) chaves de boca e 02 (duas) chaves de fenda.

Indagado pelos PM's, o denunciado afirmou que deixou os fios no interior da caixa de energia. Posteriormente foi verificado que 48 metros de cabo de cobre 6MM KV1 haviam sido retirados e outros permaneciam no local, embora estivessem puxados.

Por fim, consoante acusação, os fios localizados e apreendidos foram entregues à vítima (fl. 31). Os objetos foram avaliados em R\$ 110,00 (cento e dez reais), conforme laudo de avaliação de fl. 171.

A denúncia foi recebida no dia 5.5.2022 (fls. 181/182).

O réu foi citado (fl. 203), tendo apresentado defesa prévia (fls. 185/186).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a representante da vítima (fl. 244), 1 (uma) testemunha comum (fl. 243), sendo o réu interrogado ao final (fl. 242).

O Ministério Público apresentou memoriais, pedindo pela procedência da ação (fl. 240).

A Defesa do réu, em memoriais, requereu a improcedência da ação, e subsidiariamente, em caso de condenação, pena no mínimo legal, em regime aberto e aplicação do redutor máximo da tentativa (fls. 240/241).

II - Da Fundamentação

Ao término da instrução, e após um atento exame das provas existentes nos autos, a materialidade delitiva restou comprovada pelo: i) auto de prisão em flagrante (fl. 1); ii) boletim de ocorrência (fls. 7/10); iii) auto de exibição/apreensão (fls. 13/15); iv) auto de entrega (fl. 31); v) auto de avaliação (fl. 171); e vi) laudo pericial do local (fls. 199/201).

Resta saber se a autoria restou evidenciada pela prova oral colidida nos autos.

Senão, vejamos.

A vítima José Carlos Isamo Imamura disse que, na verdade, os PMs pegaram o rapaz e um amigo seu lhe disse que prenderam o ladrão que estava furtando o local. Foi na

DP e lá reconheceu o cabo como sendo deles. Havia caixas de passagem de energia e os cabos foram desconectados. O cabo já estava retirado da tubulação quando a PM encontrou o material. Não sabe dizer se o réu apresentou alguma justificativa. É servidor do municipal, sendo encarregado do setor de eletricitas. Faz 22 anos que trabalha lá e até então nunca viu tanto furto de cabo de energia de 2 anos para cá.

A Testemunha/C PM Ambiental Rosenwald de Albuquerque Lima Faleiros disse que um PM que estava de folga ligou para eles e disse que um rapaz estava tentando furtar fios na Santa Leonor. Com as características, identificaram o rapaz no local e, abordado, ele saiu correndo de bicicleta. Conseguiram alcançá-lo e, na Avenida Rui Barbosa, fizeram busca pessoal e localizaram ferramentas, dinheiro e algumas pedras de crack. Ele confessou a tentativa de furto e retornaram ao local, onde identificaram um saco de fio retirado da tubulação. No dia, o réu alegou ser usuário de drogas.

Em seu interrogatório, CRÉDISON ANTONIO MINIGUIM disse que é usuário de drogas/crack e, como gastou o dinheiro para pagar energia elétrica e água, passou e viu o fio e pensou em fazer dinheiro para inteirar e pagar a conta. O primeiro pedaço de fio estava solto e cortou a outra ponta. Ele não chegou a tirar do local, tendo apenas enrolado e deixado na caixa mesmo, já que foi visto por um policial à paisana. Foi para sua casa e saiu correndo, quando o policial o viu e o mandou parar, mas só foi pego próximo à Avenida Rui Barbosa. É mecânico e não trabalhava na época. Essa foi a primeira vez que furtou fio do Município.

Pois bem.

O conjunto probatório é robusto e seguro para imputar a responsabilidade criminal do réu.

De antemão, urge destacar que não há nada nos autos capaz de justificar a hipótese de os policiais quererem prejudicar o réu, ao imputar-lhe o delito de furto qualificado tentado, nos moldes como exposto na exordial acusatória.

O policial militar ambiental ouvido, tanto na Delegacia de Polícia, quanto em Juízo, disse que receberam informação de um colega indicando que um indivíduo de camisa marrom e calça preta estava furtando fiação, sendo que lograram êxito ao avistar o acusado próximo ao local, com as mesmas características informadas, levando na mochila algumas ferramentas.

Além disso, confirmaram que o réu disse-lhes, informalmente, que deixou os fios no interior da caixa de energia.

Ora, o testemunho de policiais reveste-se de idoneidade e credibilidade suficientes a embasar, juntamente com os demais elementos de prova, o decreto condenatório. O simples fato de serem policiais não macula a prova oral de parcialidade, a não ser que haja prova em contrário nesse sentido, o que não ocorreu nos presentes autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial". (TJMG. Apelação Criminal nº 1.0349.08.020068-7/001. Relatora Des. MARIA CELESTE PORTO. 5ª Câmara Criminal. Julgado em 27/01/2009).

PROVA - Testemunha - Palavra de policiais quanto aos atos de diligência - Validade - Inexistência, nos autos, de qualquer evidência de má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público - Pedido revisional deferido em parte para reduzir a pena, fixado o regime inicial fechado (Revisão Criminal 99302019068600 -

Monte Azul Paulista - Relator Antonio Sérgio Coelho de Oliveira - 16/04/2009 - Voto nº: 7929).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Credibilidade - A só condição de policial não o torna suspeito - Depoimento colhido sob compromisso de dizer a verdade, como de qualquer testemunha, que deve ser examinado dentro de todo o conjunto probatório - Seria estranho o Estado selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, ainda mais se inexistente interesse dos policiais em prejudicar o acusado - Entendimento - Recursos parcialmente providos (Apelação Criminal 99305025506900 - São Miguel Arcanjo 11ª Câmara de Direito Criminal - Relator José Odorico de Oliveira Passos - 17/09/2008 - Voto nº 16.395).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Eficácia - Depoimentos de policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, harmônicos, coerentes e firmes que ratificam os fatos narrados na denúncia e nenhuma razão tinham para incriminar os acusados, sem motivo plausível ou causa justificável - Credibilidade - Recursos improvidos (Apelação Criminal 11391843000 - Barretos - 11ª Câmara do 6º Grupo as Seção Criminal - Relator Antônio Manssur 30/01/2008 - Voto nº 14.068).

O acusado, em Juízo, confessou a tentativa de furto, dizendo que iria subtrair os fios e que só cortou uma das pontas, deixando-os na própria caixa.

Ora, quanto à tentativa de furto propriamente dito, a confissão do réu está em consonância com as demais provas dos autos. Logo, não há dúvidas quanto à autoria do delito (art. 197 do Código de Processo Penal):

CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Prova - Ato que se apresenta em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios - Base segura de convicção do Juiz - Condenação que se impõe - Inteligência do art. 197 do CPP (TJTO) - RT 858/677.

PROVA - confissão judicial - Eficácia - Valor absoluto, se presumível livre de vícios de inteligência e vontade, principalmente se corroborada pelo conjunto probatório - Recurso improvido (Taquaritinga - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator Alceu Penteado Navarro - 17/12/2009 - Voto nº: 14232).

Quanto à destruição/rompimento de obstáculo, destaca-se que o local dos fatos foi devidamente periciado e constatou-se que os cabos foram seccionados (fls. 199/201).

Além disso, o PM confirmou que o réu, na ocasião, trazia uma bolsa contendo alicate, turquesa, chave de boca e chave de fenda e que a fiação já havia sido cortada e puxada, enfatizando a qualificação do delito. Portanto, configurado o rompimento de obstáculo, pois o acusado só conseguiria a posse da res cortando a fiação.

E não se alegue ser caso de aplicar o princípio da insignificância, pois a reprovação visada pelo Código Penal não possui em mira somente o valor econômico do bem subtraído, mas também objetiva afastar toda e qualquer conduta que gere intranquilidade e instabilidade social, que demanda a necessidade da reprovação da conduta do réu e da prática do crime.

Além disso, o réu é conhecido dos meios policiais pela prática de vários crimes contra o patrimônio praticados nesta urbe, sendo o destes autos mais um, como os outros, que merece ser repreendido pelo Estado (vide a certidão de antecedentes de fls. 131/136).

Por fim, a alegação de que cometeu o furto sob efeito de álcool e drogas, urge destacar que o artigo 28, II, do CP, é claro ao prever que não exclui a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância

de efeitos análogos.

Diante do exposto, não há elementos que excluam a ilicitude da conduta do acusado, sendo de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

Considerando o reconhecimento de que o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo, está-se diante de figura qualificada, pelo que parto do mínimo fixado no § 4º do artigo 155 do CP, a saber, 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no menor valor.

Quanto à primeira fase, urge destacar que as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal lhe são desfavoráveis, pois o réu tem maus antecedentes (0001998-18.2007.8.26.0047 - fl. 131; 0000021-40.2011.8.26.0438 - fls. 131/132; 0004159-11.2015.8.26.0438 - fls. 132/133), pelo que aumento sua a pena inicial em 1/3, perfazendo 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no menor valor.

Na segunda fase, há de incidir a agravante da reincidência (0005846-86.2016.8.26.0438 - fl. 133; 1500166-31.2019.8.26.0603 - fls. 134/135), pelo que aumento a pena em 1/6. Contudo, tal aumento fica neutralizado diante da confissão espontânea do réu, de acordo com o artigo 65, III, "d", do CP.

Na terceira fase, sem causa de aumento. Por outro lado, presente a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 14 do CP, pelo que, entendo ser o caso de diminuição de sua pena em 1/3 (os cabos chegaram a ser cortados e, ainda, enrolou os fios para subtrair), perfazendo 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 9 (nove) dias-multa, no menor valor.

Fica a pena, desse modo, fixada em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (maus antecedentes e reincidência) e pagamento de 9 (nove) dias-multa, no menor valor.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

III - Do Dispositivo

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CRÉDISON ANTONIO MINIGUIM à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (maus antecedentes e reincidência) e pagamento de 9 (nove) dias-multa, no menor valor, pela prática do crime prevista no artigo 155, §4º, inciso I c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A despeito dos maus antecedentes e reincidência, observa-se que o réu encontra-se preso desde o flagrante, em 19.4.2022, estando, assim, há pouco mais de 7 meses preso, pelo que, tendo-lhe sido aplicada a pena supra, em regime inicial semiaberto, necessário que se lhe conceda o direito de recorrer em liberdade, pois, a essa altura, em tese, já faria jus ao regime aberto.

Condeno ainda o réu às custas e despesas do processo, cujo pagamento fica dispensado, pois beneficiário da AJG.

Honorários ao Patrono nomeado pela Tabela da OAB/DP (fls. 162).

P. I. C.

Penápolis, 25 de novembro de 2022.

HEBER GUALBERTO MENDONÇA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA